

BÁO CÁO: SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ

- **Học phần:** Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
- **Đề tài:** Nghiên cứu chính sách của Trường Đại học Luật – ĐHQGHN và xây dựng quy trình ứng dụng AI có trách nhiệm.

I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1. Tóm tắt các điểm chính trong quy định của VNU và Trường Đại học Luật

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) nói chung và Trường Đại học Luật (VNU-UL) nói riêng luôn tiên phong trong việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhưng đi kèm với kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng đào tạo. Tính đến hiện tại, chính sách đối với AI (như ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot) được lồng ghép chặt chẽ trong **Quy chế đào tạo**, **Quy định về Liêm chính học thuật** và **Quy trình kiểm tra đạo văn (Turnitin/DoIT)**:

- **Cho phép khai thác có điều kiện:** Nhà trường công nhận AI là công cụ hỗ trợ tìm kiếm, gợi ý ý tưởng và cấu trúc bài viết, tương tự như các bộ máy tìm kiếm thế hệ trước.
- **Cấm tuyệt đối hành vi đạo văn do AI (AI-Giagiarism):** Việc sao chép nguyên văn đoạn văn do AI tạo ra và biến nó thành sản phẩm của mình mà không qua xử lý, phân tích, hoặc không trích nguồn được xem là hành vi gian lận học thuật (tương đương với lỗi đạo văn mức độ nặng).
- **Trách nhiệm giải trình:** Người học phải chịu trách nhiệm 100% về tính chính xác của thông tin, các lập luận pháp lý và các nguồn trích dẫn được sử dụng trong bài làm. AI thường xuyên “ảo tưởng” (hallucination) ra các điều luật không có thật, do đó sinh viên Luật không được dùng AI làm nguồn dẫn luật trực tiếp.

2. So sánh đối chiếu với các trường đại học khác

- **Điểm tương đồng:** Giống như Đại học Luật TP.HCM hay Viện Đại học Mở, VNU-UL sử dụng hệ thống quét trùng lặp để phát hiện tỷ lệ giống nhau.
- **Điểm đặc thù ngành Luật:** Khác với các ngành kỹ thuật hay kinh tế (nơi AI có thể hỗ trợ viết mã code hoặc tính toán dữ liệu lớn), ngành Luật đòi hỏi tư duy lập luận và áp dụng pháp luật tối cao. Do đó, chính sách của VNU-UL nhấn mạnh vào **tính xác thực của văn bản quy phạm pháp luật**. Việc AI tự “bịa” ra các điều khoản hoặc trích dẫn sai nghị định, thông tư là lỗi nghiêm trọng nhất sẽ bị trừ điểm nặng hoặc hủy kết quả bài tập.

3. Nhận định cá nhân

Chính sách hiện tại của nhà trường mang tính thực tế và linh hoạt: không cấm đoán cực đoan để hạn chế sự phát triển của công nghệ, nhưng đặt ra ranh giới pháp lý và đạo đức rõ ràng. Điều này buộc sinh viên phải giữ vững tư duy phân biện độc lập - một kỹ năng sống còn của người làm nghề Luật.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

- **Nhiệm vụ lựa chọn:** Viết bài luận ngắn phân tích về “Ranh giới giữa quyền tác giả và tài sản trí tuệ đối với các tác phẩm do AI tạo ra”.

1. Nhật ký Prompt và Đầu ra (Output) của AI

Prompt 1 (Xây dựng đề cương): “Tôi là sinh viên luật tại ĐHQGHN. Tôi cần viết một bài luận về 'Ranh giới quyền tác giả đối với tác phẩm do AI tạo ra theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành'. Hãy gợi ý cho tôi một đề cương chi tiết gồm 3 phần chính.”

Đầu ra của AI (Gợi ý):

- *Phần 1: Khái niệm về tác giả và tác phẩm theo Luật SHTT Việt Nam.*
- *Phần 2: Thực trạng tranh chấp và khoảng trống pháp lý khi AI tự tạo ra tranh, văn bản.*
- *Phần 3: Đề xuất hướng hoàn thiện luật (bảo hộ quyền liên quan hoặc sở hữu thuộc về người vận hành).*

Prompt 2 (Tìm kiếm luận cứ phân tích chuyên sâu): “Dựa trên Điều 12 và Điều 13 của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 (sửa đổi 2022), AI có được coi là tác giả không? Tại sao? Hãy phân tích dưới góc độ chủ thể quyền.”

Đầu ra của AI (Gợi ý):

- *Không. Vì Luật SHTT Việt Nam quy định tác giả phải là người trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình. AI không phải là cá nhân hay tổ chức, không có tư cách pháp nhân, nên không thể là chủ thể của quyền tác giả.*

2. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp của sinh viên

Sau khi nhận được đầu ra từ AI, tôi thực hiện quy trình 3 bước xử lý:

1. **Kiểm chứng (Fact-check):** AI trích dẫn đúng tên các Điều trong Luật SHTT, nhưng tôi phải mở văn bản luật gốc ra để đối chiếu lại câu chữ chính xác (đặc biệt là các điểm sửa đổi bổ sung năm 2022).

2. **Viết lại và địa phương hóa:** AI đưa ra các câu văn khá máy móc và mang phong cách dịch thuật nước ngoài. Tôi đã viết lại theo văn phong pháp lý Việt Nam, bổ sung các thuật ngữ như “*Sáng tạo độc lập*”, “*Hành vi khách quan*”, và lồng ghép học thuyết pháp lý được dạy trên lớp.
3. **Tích hợp:** Tôi chỉ sử dụng cấu trúc logic của AI, còn phần nội dung lập luận, tôi đưa thêm ví dụ thực tế về các vụ kiện bản quyền AI trên thế giới để tăng tính thuyết phục.

3. Trích dẫn minh bạch việc sử dụng AI (Citation)

Cuối bài luận, tôi thực hiện trích dẫn theo đúng nguyên tắc minh bạch học thuật:

Trích dẫn nguồn: “*Bài luận có sử dụng công cụ AI (ChatGPT-4o) vào ngày 27/05/2026 để hỗ trợ lập cấu trúc đề cương ban đầu và hệ thống hóa các luận điểm tại mục 2. Toàn bộ nội dung phân tích chi tiết, kiểm tra văn bản luật và viết hoàn thiện do chính sinh viên thực hiện.*”

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN ĐẾN AI TRONG HỌC THUẬT

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

- **Hỗ trợ hợp lý:** Sử dụng AI làm trợ lý nghiên cứu (Brainstorming ý tưởng, dịch thuật tài liệu tham khảo nước ngoài, sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, tối ưu hóa câu từ).
- **Gian lận học thuật:** Sử dụng lệnh “Copy-Paste” toàn bộ văn bản do AI tạo ra rồi nộp bài. Sử dụng AI để làm bài hộ trong các kỳ thi trực tuyến hoặc bài tập lớn mà không có sự đóng góp trí tuệ cá nhân.

2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn nguồn

Dữ liệu của AI được huấn luyện (train) từ hàng triệu tài liệu của các tác giả khác nhau mà không có sự xin phép. Khi AI xào xáo lại thông tin và cung cấp cho sinh viên, sinh viên vô tình trở thành người “tiêu thụ” sản phẩm vi phạm bản quyền nếu không kiểm tra nguồn gốc. Do đó, việc trích dẫn một câu nói của AI như một “chuyên gia độc lập” là sai lầm; phải tìm tận gốc tài liệu khoa học mà AI dựa vào để trích dẫn tác giả gốc.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

- **Mặt tích cực:** Tiết kiệm thời gian làm các công việc thủ công, giúp sinh viên tập trung vào việc tư duy chiến lược và giải quyết các case-study phức tạp.
- **Mặt tiêu cực (Nguy cơ suy giảm tư duy):** Nếu quá lạm dụng, sinh viên sẽ mất đi khả năng viết lách, lười đọc sách/văn bản luật dài, và triệt tiêu khả năng tranh biện lập luận độc lập - những kỹ năng cốt lõi tạo nên giá trị của một luật sư hoặc chuyên viên pháp lý tương lai.

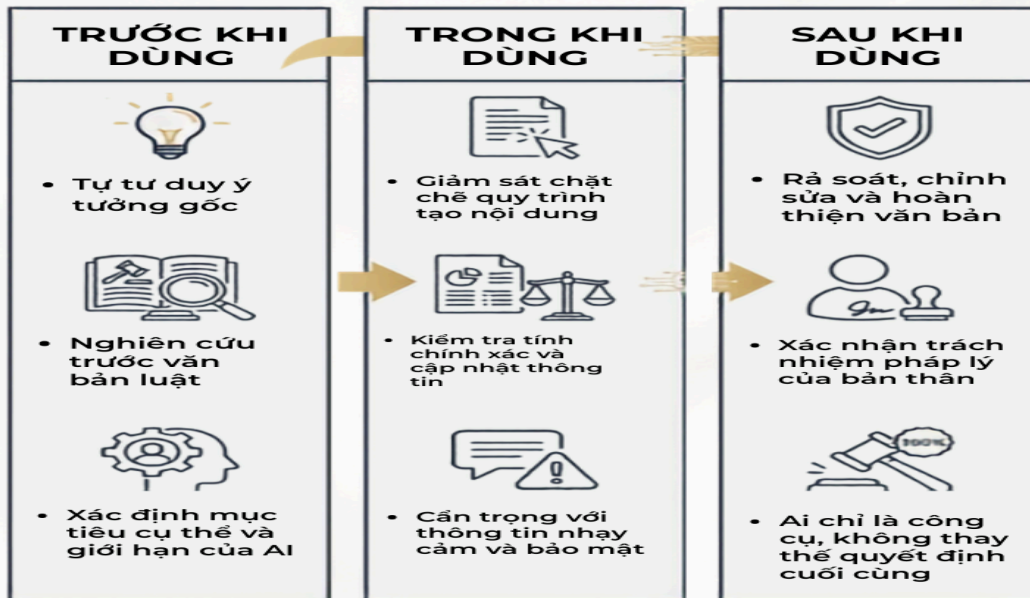
IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Dựa trên các phân tích đạo đức và quy định của nhà trường, tôi xây dựng bộ 6 nguyên tắc cốt lõi cho bản thân:

1. **Nguyên tắc “Chủ thể duy nhất”:** Bản thân luôn là tác giả và người chịu trách nhiệm cuối cùng cho bài nghiên cứu. AI chỉ là công cụ hỗ trợ (tương tự như một cuốn từ điển hay máy tính bỏ túi).
2. **Nguyên tắc “Kiểm chứng tối cao”:** Tuyệt đối không tin tưởng hoàn toàn vào các văn bản luật, số liệu hoặc trích dẫn do AI cung cấp. Luôn đối chiếu lại với cơ sở dữ liệu pháp luật chính thống (Thư viện Pháp luật, Cổng thông tin điện tử Chính phủ).
3. **Nguyên tắc “Nói không với Copy-Paste”:** Mọi ý tưởng từ AI khi đưa vào bài viết đều phải được diễn đạt lại (paraphrase) bằng ngôn ngữ, tư duy và văn phong của chính mình.
4. **Nguyên tắc “Minh bạch tuyệt đối”:** Ghi nhận rõ ràng sự tham gia của AI trong phần danh mục tài liệu tham khảo hoặc ghi chú cuối bài nếu có sử dụng công cụ này để tìm ý tưởng hoặc dịch thuật.
5. **Nguyên tắc “Bảo mật thông tin”:** Không tải lên các công cụ AI công cộng những dữ liệu nội bộ của nhà trường, thông tin cá nhân của giảng viên, bạn học hoặc các hồ sơ vụ việc thực tế chưa được công bố.
6. **Nguyên tắc “Phát triển tư duy gốc”:** Chỉ gọi trợ giúp từ AI *sau khi* bản thân đã tự suy nghĩ, tìm tòi và có định hướng riêng cho bài làm, không dựa dẫm vào AI ngay từ bước đầu tiên để tránh bị thao túng tư duy.

V. INFOGRAPHIC MINH HỌA: “SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT”

SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM



QUY TẮC VÀNG: 3 KHÔNG - 3 NÊN	
❌ KHÔNG	✅ NÊN
❌ KHÔNG sao chép nguyên văn mà không kiểm chứng	✅ NÊN sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ
❌ KHÔNG chia sẻ thông tin khách hàng bí mật	✅ NÊN minh bạch về việc sử dụng AI nếu cần thiết
❌ KHÔNG phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả AI	✅ NÊN chịu trách nhiệm cuối cùng về mọi sản phẩm

**AI LÀ TRỢ LÝ ĐẮC LỰC —
CHÍNH BẠN MỚI PHẢI
TRÁCH NHIỆM CHÍNH!**